


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: 0083627-87.2016.8.26.0050 - **C-1985/16**
 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e
 Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **MARCOS PEREIRA VIEIRA**
 MM. Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi

Vistos.

1. MARCOS PEREIRA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, por ter, no dia 5 de outubro de 2015, por volta das 15h40, na Rua Herbert Spencer, 1300, Vila Andrade, nesta cidade, foi surpreendido guardando e trazendo consigo, para o tráfico de drogas, 43 (quarenta e três) embalagens de *crack*, trinta e nove embalagens de maconha e trinta embalagens de cocaína, mais a quantia de R\$ 12,00 e uma nota de R\$ 50,00 (aparentado ser falsa), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2016 (fls. 102/103) e se encontra instruída pelo inquérito policial. O réu foi citado, tendo oferecido resposta à acusação (fls. 156/162). Em instrução, foram ouvidas as testemunhas, após seguiu-se o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se ao ensejo dos debates, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu absolvição. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da imputação para uso de entorpecente.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

2. Nada obstante os argumentos deduzidos pela ilustrada Defesa, procedem os fatos constantes da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 2), do boletim de ocorrência (fls. 8/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do laudo de constatação (fls. 15/16), do laudo de lesão corporal (fls. 47), bem assim através do laudo de exame químico toxicológico (fls. 170/172).

A autoria, por seu turno, decorre da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Marcelo Gonçalves da Silva, policial civil, afirmou que o local fica dentro da favela do Paraísoópolis e é ponto conhecido do tráfico de drogas. O local favorece o traficante porque há uma certa dificuldade de acesso e pelas várias vielas para fuga. Há vários olheiros na favela que ajudam, ainda, avisando sobre a chegada da polícia. Na ocasião dos fatos, estava o réu acompanhado de mais uma pessoa, que conseguiu se evadir. Com o réu foi encontrado um estojo contendo entorpecentes. Foram encontradas, ainda, anotações do tráfico. Havia maconha e cocaína, além de doze reais em dinheiro. Ele falou que não era traficante, que estava no local como usuário; porém nas anotações do tráfico estava especificada uma nota falsa de cinquenta reais que estava com o réu. Não sabe especificar se o réu estava no local dos fatos em pé ou sentado.

Cristiano Rodrigues da Silva Filho, policial civil, afirmou que no dia dos fatos, compareceram no local, conhecido com ponto de tráfico e verificou o réu acompanhado de uma terceira pessoa. Em revista pessoal, encontraram uma pochete, substâncias entorpecentes - salvo engano, cocaína, maconha e *crack*, sendo que ao lado dele havia anotações pertinentes ao tráfico. A cocaína estava em pequenos frascos e o *crack*, salvo engano em pedras. Havia dinheiro, mas não se recorda do valor. O réu negou a traficância, dizendo-se usuário.

O réu, em interrogatório, negou a imputação.

Pese embora a versão deduzida ao ensejo do interrogatório judicial, no caso concreto, a traficância restou bem caracterizada, diante da diversidade e da quantidade de entorpecente, bem assim da forma pela qual acondicionado, pela quantia em dinheiro apreendida e, finalmente, pela tentativa de evasão ao perceber a aproximação da polícia. Por outro lado, a negativa de autoria, ou, ainda, o pleito desclassificatório, não se encontram consubstanciados em qualquer outro elemento objetivo de convicção, restando isolados nos autos.

Nada há, por outro lado, a infirmar o depoimento dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

policiais civis; devendo ser assinalado, neste aspecto, que o réu, quando interrogado, afirmou nada ter contra as testemunhas. Consigne-se, neste aspecto, o seguinte julgado, emanado do Superior Tribunal de Justiça: *“Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio”* (HC 162131/ES – Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – J. 25/05/2010 – Dje 21/06/2010 – g.n.).

Neste contexto, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, a infração capitulada na denúncia, passo à dosimetria das penas.

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, diante da diversidade do entorpecente apreendido (*maconha*, cocaína e crack) - *circunstâncias do crime*, fixo a pena base em *cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal*. Na segunda fase de fixação da pena, tendo em vista a reincidência (certidão de fls. 175 dos autos digitais), elevo a pena base em um sexto, totalizando *seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscientos e oitenta dias multa, no valor unitário mínimo legal*, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Anoto, a propósito, que não incide a causa de diminuição capitulada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, já que o agente ostenta a condição de reincidente, conforme certidão juntada a fls. 175 do apenso próprio.

3. Posto isso, julgo procedente a denúncia e CONDENO o réu MARCOS PEREIRA VIEIRA, qualificado nos autos, à pena de *seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscientos e oitenta dias multa, no valor unitário mínimo legal*, por incurso artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Embora se trate de delito equiparado a hediondo, não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo certo que, à vista da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarando, por maioria de votos, de forma incidental a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, de modo a afastar a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, impõe-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto nos artigos 59 e 33, da legislação substantiva penal.

E, neste aspecto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, aliada à presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a reincidência, tem-se por imperativa a fixação de regime prisional fechado, único adequado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

e suficiente para a repressão da conduta e prevenção de reiterações. Outrossim, tendo em vista que no caso concreto não foi perfeito o lapso legal à progressão, nada há a prover à luz do disposto no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, ante a quantidade de pena privativa de liberdade imposta.

Tendo em vista a natureza do delito em epígrafe e a medida imposta, bem assim, a presença, no caso concreto, dos pressupostos previstos na lei adjetiva penal à manutenção da custódia, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração de condutas tais como a imputada, tendo em vista, inclusive, a reincidência (certidão de fls. 175 dos autos digitais), obsta-se o direito a recurso em liberdade, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra e expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do disposto 63 da lei 11.343/2006, ante a evidente conexão com o tráfico.

Tendo em vista o teor do laudo pericial de fls. 166/169, encaminhem-se as principais cópias dos autos, por ofício, ao Ministério Público Federal, para as providências que entender cabíveis.

Custas na forma da lei.

Publicado em audiência R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**